



PUTUSAN
Nomor 1505 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALEXANDER JAYA KUSLI, bertempat tinggal di Jalan Drs. Abdullah Silondae, Nomor 46 (Toko Post Mode), Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Ahmad Faisal, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office LAF and Partners*, beralamat di Jalan D.I Pandjaitan, Komplek Bukit Baringeng Permai, Blok C/6, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2025;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

YUSNIAR MEYLANI MUNIR, bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao Komplek BTN I, Blok L/9, RT 014, RW 003, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feyrus Okjum, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *FO Law Firm*, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Lr. Pertanian, Komplek Wawonii, Nomor 31 F, Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2025;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- 1. ABDUL TAUFIK**, bertempat tinggal di Jalan Pisang, Nomor 8 C, RT 017, RW 006, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1505 PK/Pdt/2025



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,
berkedudukan di Jalan H.E.A Mokodompit, Nomor 9,
Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. MARIA GORETTY CHEN, bertempat tinggal di Jalan MT.
Haryono, Nomor 131 (Toko Alex Sport and Hobies),
Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembelian atas bangunan rumah dan tanah yang terletak di
Jalan Sao-Sao, Komplek BTN I, Blok M, Nomor 1, Kelurahan Bende,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959
seluas 204 m² oleh Penggugat selaku pembeli adalah sah secara hukum
dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat selaku pemilik sah atas rumah dan
tanah yang terletak di Jalan Sao-Sao, Komplek BTN I, Blok M, Nomor 1,
Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana dimaksud
dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas ± 204 m², dengan batas-
batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan Blok M, Nomor 2;
 - Sebelah utara berbatas dengan Blok M, Nomor 24;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalanan;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat I



menyerahkan atau mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II menyerahkan atau mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² kepada Tergugat III dan selanjutnya Tergugat III melakukan proses balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik secara materiil dan immateriil seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² dan melakukan perubahan dan peralihan hak (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas + 204 m² menjadi pemegang hak atas nama Yusniar Meylani Munir (Penggugat);
7. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang menguasai dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² agar secara sukarela menyerahkan, mengembalikan dan memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan secara hukum proses pengurusan, perubahan dan penerbitan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² pemegang hak atas nama Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) tidak sah dan cacat hukum;
9. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum seluruh dokumen surat-surat dan akta-akta lainnya yang diperoleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berkaitan dengan proses pengurusan, pergantian, perubahan, penerbitan dan peralihan hak (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III);



10. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum seluruh dokumen surat-surat dan akta-akta lainnya yang dipergunakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja sepanjang berkaitan dengan proses pengurusan, pergantian, perubahan, penerbitan dan peralihan hak (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III);
11. Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
12. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² pemegang hak atas nama Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
13. Memerintahkan Turut Tergugat agar mencoret atau mencabut peralihan hak (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) dan dilanjutkan melaksanakan proses pergantian, perubahan dan peralihan hak (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m² menjadi pemegang hak atas nama Yusniar Meylani Munir (Penggugat);
14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya;
16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum lainnya *verzet*, banding atau kasasi;
17. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau, apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat II dan III:

- Surat kuasa Penggugat Konvensi cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai atau tinggal menetap di dalam rumah objek sengketa untuk mengosongkan tanah dan rumah objek sengketa *a quo* selama dalam proses pemeriksaan perkara ini, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT), dengan tujuan menghindari agar tanah objek sengketa tidak dipindahtangankan atau dialihkan atau dijaminakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain dimana akan semakin merugikan Penggugat III Rekonvensi sebagai pemilik berdasarkan bukti surat otentik (*in casu*, Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Kel. Bende tahun 2002);

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan rumah di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Kel. Bende, tahun 2002 atas nama Penggugat III Rekonvensi seluas 204 m² yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Kadia, Kelurahan Bende, tepatnya di Jalan Sao-Sao Kompleks



BTN I, Blok M, Nomor 1 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Blok M, Nomor 2;
- Sebelah utara berbatas dengan Blok M, Nomor 24;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalanan;

Adalah hak milik Penggugat III Rekonvensi;

3. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 2094/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Kel. Bende tahun 2002 seluas 204 m² atas nama Alexander Jaya Kusli adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa perbuatan penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Rumah dan Tanah tertanggal 29 Maret 2023 dan/atau Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 27 Mei 2019 antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat Rekonvensi dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai tanah dan rumah objek sengketa agar dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa kepada Penggugat III Rekonvensi dalam keadaan baik dan utuh dengan tanpa syarat apapun juga;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi baik secara materil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materii total sebesar Rp510.153.800,00 (lima ratus sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Kerugian immateriil total sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1505 PK/Pdt/2025



seratus juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 22 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan pembelian atas bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jalan Sao-Sao, Komplek BTN I Blok M Nomor 1, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas 204 m² oleh Penggugat selaku pembeli adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat selaku pemilik sah atas rumah dan tanah yang terletak di Jalan Sao-Sao, Komp. BTN I, Blok M, Nomor 1, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm$ 204 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan Blok M Nomor 2;
 - Sebelah utara berbatas dengan Blok M Nomor 24;



- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
- 4. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
- 5. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan melakukan perubahan dan peralihan hak (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ menjadi pemegang hak atas nama Yusniar Meylani Munir (Penggugat);
- 6. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang menguasai dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ agar menyerahkan, mengembalikan dan memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 7. Menyatakan secara hukum proses pengurusan, perubahan dan penerbitan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ pemegang hak atas nama Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) tidak sah dan cacat hukum;
- 8. Menyatakan seluruh dokumen surat-surat dan akta-akta lainnya yang diperoleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berkaitan dengan proses pengurusan, pergantian, perubahan, penerbitan dan peralihan hak (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) tidak memiliki kekuatan hukum;
- 9. Menyatakan seluruh dokumen surat-surat dan akta-akta lainnya yang dipergunakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja sepanjang berkaitan dengan proses pengurusan, pergantian, perubahan, penerbitan dan peralihan hak (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) tidak memiliki kekuatan hukum;
- 10. Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak pada Sertifikat Hak



Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ pemegang hak atas nama Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) tidak memiliki kekuatan hukum;

12. Memerintahkan Turut Tergugat agar mencoret (balik nama) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ semula atas nama Pemegang Hak Abdul Taufik (Tergugat I) menjadi atas nama Pemegang Hak Alexander Jaya Kusli (Tergugat III) dan dilanjutkan melaksanakan proses pergantian, perubahan hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01959 seluas $\pm 204 \text{ m}^2$ menjadi pemegang hak atas nama Yusniar Meylani Munir (Penggugat);

13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;

14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.322.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT KDI., tanggal 13 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat I



tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 22 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4977 K/Pdt/2024, tanggal 13 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARIA GORETTY CHEN, 2. ALEXANDER JAYA KUSLI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4977 K/Pdt/2024, tanggal 13 November 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2025 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2025 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Juli 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1505 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat III/Pemohon Banding II/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4977 K/Pdt/2024 tertanggal 13 November 2024.

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat III/Pemohon Banding II/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat III/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan rumah di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Kel Bende tahun 2002 atas nama Alexander Jaya Kusli (Pemohon Peninjauan Kembali) seluas 204 m² yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Kadia, Kelurahan Bende, tepatnya di Jalan Sao-Sao Kompleks BTN I, Blok M, Nomor 1 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan rumah Blok M, Nomor 24;
 - Timur berbatas dengan rumah Blok M, Nomor 2;
 - Selatan berbatas dengan Jalan;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1505 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatas dengan Jalan;

Adalah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali (Alexander Jaya Kusli);

3. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 2094/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01959/Kel. Bende tahun 2002 seluas 204 m² atas nama Alexander Jaya Kusli (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa perbuatan penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Rumah dan Tanah tertanggal 29 Maret 2023 dan/atau Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 27 Mei 2019 antara Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) dengan Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) atau pihak lain yang memperoleh hak dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) atau siapapun yang menguasai tanah dan rumah objek sengketa agar dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II dan Tergugat III/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) dalam keadaan baik dan utuh dengan tanpa syarat apapun juga;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) untuk membayar kerugian yang diderita

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1505 PK/Pdt/2025



Pemohon Peninjauan Kembali baik secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil total sebesar Rp510.153.800,00 (lima ratus sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Kerugian immateriil total sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/ Termohon Banding/Termohon Kasasi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Agustus 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Juli 2025 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti sejak tahun 2019 Penggugat Konvensi dan Asmadin (suami Penggugat Konvensi) telah membeli objek sengketa secara mencicil dari Tergugat I Konvensi sebagaimana Perjanjian Jual Beli Rumah tanggal 27 Mei



2019 dan pada tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa atas pembelian tersebut Penggugat Konvensi telah melunasi seluruh pembayaran objek sengketa, oleh karena itu objek sengketa adalah milik sah Penggugat Konvensi;

Bahwa perbuatan Tergugat II Konvensi dan selanjutnya Tergugat II Konvensi menyuruh kepada Tergugat I Konvensi melakukan jual beli dengan Tergugat III Konvensi (anak kandung Tergugat II Konvensi) adalah tidak sah karena sebelumnya objek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat Konvensi, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat Konvensi tersebut dilakukan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ALEXANDER JAYA KUSLI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALEXANDER JAYA KUSLI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1505 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditanda tangani Secara Elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1505 PK/Pdt/2025